

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

1^{ra} Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 581

INFORME POSITIVO

23 de junio de 2025

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. de la C. 581, tiene a bien recomendar su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 581, según radicado, tiene como propósito enmendar el Artículo 109 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico" a los fines de incluir como delito grave, con pena de reclusión de cinco (5) años, la agresión que se comete contra un funcionario del orden público mientras este está en el cumplimiento de sus deberes; y para otros fines relacionados.

La Comisión de lo Jurídico, como parte de la evaluación del P. de la C. 581, evaluó los memoriales explicativos provistos por el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia. De conformidad con ello, las agencias antes mencionadas presentaron sus respectivas ponencias y manifestaron su aprobación respecto a lo propuesto por el P. de la C. 581.

A continuación, presentaremos de forma sintetizada las expresiones de las agencias comparecientes.

Actas y Récord
2025 JUN 23 P 12:09

RESUMEN DE COMENTARIOS

Departamento de Seguridad Pública (DSP):

El Departamento de Seguridad Pública manifestó que estiman pertinente la aprobación de esta pieza legislativa y coinciden con la exposición de motivos. Añadieron que dicha enmienda servirá como un disuasivo para impedir que estas conductas contra los miembros de la uniformada continúen. Asimismo, manifestaron que esta medida promueve el respeto a la vida, la responsabilidad ciudadana, el civismo y nuestra adhesión total a los principios democráticos que nos unen.

Sobre la intención del Proyecto, expresaron que no podemos continuar permitiendo que los ataques y ofensas contra nuestros policías se normalicen. Expresaron que la violencia contra agentes de la Policía, mientras están en el cumplimiento de sus deberes, es un ataque directo contra la democracia, el estado de derecho y la convivencia pacífica que todos debemos disfrutar. Expresaron apoyar toda medida que pretenda beneficiar y proteger a los oficiales del orden público dentro de la ejecutoria de sus funciones.

Por otro lado, resaltaron la correlación de la presente medida con la pieza legislativa homóloga, el Proyecto de la Cámara 580, el cual propone incluir entre las circunstancias agravantes, el delito cometido contra un funcionario del orden público mientras está en cumplimiento de sus deberes.

Finalmente, recomendaron se considerase la opinión del Departamento de Justicia, y la Administración de los Tribunales por el conocimiento especializado que poseen sobre este tema.

Departamento de Justicia:

El Departamento de Justicia manifestó reconocer que el propósito de la presente pieza legislativa es loable. Expresaron que lo propuesto en la medida servirá como un disuasivo para impedir que estas conductas contra los miembros de la uniformada continúen. Además, indicaron que con este proceder se promueve en conjunto con el Gobierno, el respeto a la vida, la responsabilidad ciudadana, el civismo y la adhesión total a los principios democráticos que nos unen. Añadieron que los elementos del delito tipificado resultan claros y concisos, tomando el principio establecido en el Artículo 7 del Código Penal, el principio de legalidad.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La agresión perpetrada contra un funcionario del orden público mientras este se encuentre en el cumplimiento de sus deberes es una afrenta contra los loables valores que han distinguido a la población puertorriqueña. Los policías son funcionarios públicos que representan al estado y sus entidades de seguridad y bienestar social, por ende, son figuras que representan el orden en la sociedad. Una agresión contra un miembro de la policía en el deber de sus funciones no solo violenta la integridad de la persona tras el uniforme, si no que, representa una doble afrenta al agredir un funcionario que activamente está realizando una labor de servicio a su pueblo. Como bien se presenta en la exposición de motivos de la medida, la disposición de elevar a delito grave este tipo de agresión, servirá como un disuasivo a este mal social que nos afecta y que hemos visto en fechas recientes. Con este proceder se protegen los valores democráticos que permean en nuestra sociedad y se protege la valiosa labor de estos hombres y mujeres que sirven a su pueblo día a día.

Por ello, esta Comisión de lo Jurídico entiende pertinente y necesario que se disponga como un delito grave, la agresión contra un funcionario del orden público mientras este está ejerciendo sus deberes.

DETERMINACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO

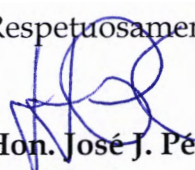
Conforme el análisis de la medida, la Comisión de lo Jurídico entiende que la aprobación de esta medida no tendrá impacto fiscal sobre ninguna de las agencias del gobierno, puesto que es una medida dispositiva para codificar un delito grave en la Ley 146-2012, también conocido como el Código Penal.

CONCLUSIÓN

Contando con el beneficio de los memoriales antes citados, esta Comisión analizó el Proyecto de la Cámara Número 581 y aprueba la implementación de este. La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes considera es necesario enmendar el Artículo 109 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico" a los fines de incluir como delito grave, con pena de reclusión de cinco (5) años, la agresión que se comete contra un funcionario del orden público mientras este está en el cumplimiento de sus deberes; y para otros fines relacionados.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de lo Jurídico, luego del estudio y consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Cuerpo Legislativo su Informe Positivo, recomendando la aprobación del Proyecto de la Cámara 581, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña este informe.

Respetuosamente sometido,



Hon. José J. Pérez Cordero
Presidente
Comisión de lo Jurídico

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 581

5 DE MAYO DE 2025

Presentado por el representante *Méndez Núñez*

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY

Para enmendar el Artículo 109 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico" a los fines de incluir como delito grave, con pena de reclusión de cinco (5) años, la agresión que se comete contra un funcionario del orden público mientras este está en el cumplimiento de sus deberes; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestros policías trabajan incansablemente para proteger a nuestro pueblo, enfrentándose a situaciones difíciles y tomando decisiones cruciales en momentos inesperados. Garantes de nuestra seguridad y tranquilidad, los policías son valientes hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a salvaguardar la paz y la seguridad de nuestras comunidades. Cada uno de ellos eligió un camino de servicio, y a pesar de los riesgos, se mantienen firmes en su deber de proteger y velar por la seguridad de su pueblo. Son ejemplos de sacrificio, devoción y un compromiso inquebrantable con el servicio público.

La violencia contra agentes de la Policía, mientras están en el cumplimiento de sus deberes, es un ataque directo contra la democracia, el estado de derecho y la convivencia pacífica que todos debemos disfrutar. Como sociedad, no podemos continuar permitiendo que los ataques y las ofensas contra los policías se normalice.

Corresponde tomar medidas para impedir la continuidad de amenazas y ataques contra nuestros uniformados. No podemos continuar con un estado de inacción ante

aquellos que no respetan a quienes arriesgan sus vidas día a día, dejando a sus familias y hogares, para mantener la seguridad de todos. Debemos actuar contundentemente para castigar a los responsables de cometer delitos contra los funcionarios del orden público, mientras están en el cumplimiento de su deber. Hay que tomar medidas.

Por ello, se establece que, en el caso particular del delito de agresión, según tipificado en el Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 146-2012, según enmendada, cuando es cometido contra un funcionario del orden público mientras este está ejerciendo sus deberes, será considerado como delito grave y sancionado con una pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) años.

Estas enmiendas al Código Penal, además de servir como un disuasivo para impedir que estas conductas contra los miembros de la uniformada continúen, representan promover, en conjunto con el Gobierno, el respeto a la vida, la responsabilidad ciudadana, el civismo y nuestra adhesión total a los principios democráticos que nos unen.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- ~~Sección 2.~~ Se enmienda el Artículo 109 de la de la Ley Núm. 146-2012,
2 según enmendada, para que lea como sigue:

3 “Artículo 109. — Agresión grave.

4 Si la agresión descrita en el Artículo 108 ocasiona una lesión que requiera
5 hospitalización, o tratamiento prolongado, excluyendo las lesiones mutilantes,
6 será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

7 Esta modalidad incluye, aquellas en las cuales se transmite una enfermedad,
8 siendo este hecho conocido por el autor.

9 *Si la agresión descrita en el Artículo 108 ocurre contra un funcionario del orden*
10 *público mientras este está en cumplimiento de sus deberes, será considerada como agresión*
11 *grave y sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) años.*

1 Si la agresión ocasiona una lesión mutilante, será sancionada con pena de
2 reclusión por un término fijo de quince (15) años. Se entenderá como lesión
3 mutilante, el ocasionar un daño permanente en cualquier parte del cuerpo a una
4 persona, desfigurar el rostro o inutilizar permanentemente su capacidad para oír,
5 ver o hablar.”

6 Sección 2.-Vigencia

7 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.